

CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

BrainRam — Plano STARTER — R\$ 297/mês

Partes

CONTRATADA: ANDRÉ RAMOS DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob nº **61.774.392/0001-30**, com sede na Rua Lisette Wegmüller, 1492, Jardim Ferrarezzi, Pirassununga/SP, CEP 13.636-166, doravante denominada **BRAINRAM**.

CONTRATANTE: a pessoa física ou jurídica que efetuar a contratação do plano por meio do checkout do Mercado Pago, cujos dados cadastrados (nome/razão social, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço) integram este contrato como se aqui estivessem transcritos.

Cláusula 1ª — Objeto

A BrainRam presta ao CONTRATANTE o serviço de **atendente virtual baseado em Inteligência Artificial para WhatsApp**, denominado **BrainRam STARTER**, por meio da qual mensagens recebidas pelo número de WhatsApp do CONTRATANTE são respondidas automaticamente, com capacidade de qualificação de contatos, envio de informações, agendamento e lembretes.

Cláusula 2ª — Escopo do Plano STARTER

Item	Inclui no Plano STARTER
Números de WhatsApp	1 (um) número
Atendimento automatizado 24/7	Sim, com IA proprietária BrainRam
Qualificação de contatos	Sim — coleta de nome, necessidade e preferência de horário
Agendamento	Registro em planilha + envio de confirmação ao cliente
Lembretes automáticos	1 lembrete por consulta (24h antes)
Relatórios	Resumo semanal por WhatsApp
Suporte	Canal oficial em horário comercial
Volume incluído	Até 500 conversas/mês
Onboarding	Configuração inicial feita pela BrainRam em até 48h

Cláusula 3ª — Valor, Forma de Pagamento e Período de Teste

- A mensalidade do plano é de **R\$ 297** (reais), cobrada mensalmente.

2. O CONTRATANTE cadastra um cartão de crédito válido no ato da adesão, via checkout do Mercado Pago, para ativação imediata do período de teste.
3. Fica concedido **período de teste gratuito de 7 (sete) dias corridos**, contados da data da adesão, durante o qual nenhum valor é efetivamente debitado do cartão.
4. Após o término do período de teste, caso o CONTRATANTE não solicite o cancelamento, a assinatura passa a ser cobrada mensalmente de forma automática no cartão cadastrado.
5. O CONTRATANTE pode solicitar o **cancelamento com reembolso integral** de qualquer valor cobrado, desde que a solicitação ocorra **dentro dos 7 (sete) dias do período de teste**, por meio do canal oficial (WhatsApp do atendimento BrainRam ou e-mail cadastrado).
6. Após os 7 dias, o CONTRATANTE pode cancelar a qualquer momento — o cancelamento encerra a cobrança do próximo ciclo, sem reembolso proporcional do ciclo em curso.

Cláusula 4ª — Vigência e Rescisão

1. O contrato tem vigência por prazo indeterminado, com renovação automática a cada ciclo mensal enquanto houver cobrança bem-sucedida.
2. Qualquer das partes pode rescindir o contrato a qualquer tempo, sem multa, mediante comunicação pelos canais oficiais. A rescisão produz efeitos ao final do ciclo pago.
3. O inadimplemento do CONTRATANTE por 2 (dois) ciclos consecutivos autoriza a BrainRam a suspender imediatamente o serviço e, após 30 dias, rescindir o contrato.

Cláusula 5ª — Obrigações da BrainRam

1. Manter o serviço disponível em regime de melhor esforço, com SLA-alvo de 98% mensal, excetuadas janelas de manutenção comunicadas.
2. Fornecer suporte técnico pelo canal oficial em horário comercial.
3. Proteger os dados do CONTRATANTE e de seus clientes conforme a cláusula 7ª (LGPD).

Cláusula 6ª — Obrigações do CONTRATANTE

1. Fornecer dados verdadeiros no cadastro e manter cartão válido durante a vigência.
2. Utilizar o serviço apenas para finalidades lícitas, conforme a legislação brasileira.
3. Não usar a ferramenta para envio de spam, correntes, conteúdo ilegal ou material que viole direitos de terceiros.
4. Responsabilizar-se pelo conteúdo das mensagens configuradas em seu agente de IA.

Cláusula 7ª — Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018)

1. A BrainRam atua como **operadora** dos dados pessoais tratados em nome do CONTRATANTE (controlador), nos termos do art. 5º, VII, da LGPD.
2. Os dados tratados incluem, sem limitação: números de telefone, conteúdo de mensagens trocadas com pacientes/clientes, nomes, e dados necessários ao agendamento.

3. O tratamento tem as seguintes finalidades: operação do atendente de IA, registro de conversas para auditoria e melhoria contínua, geração de relatórios de uso, e cumprimento de obrigações legais.
4. Os dados são armazenados em infraestrutura com criptografia em trânsito (TLS) e em repouso, no Brasil e/ou em provedores em nuvem com cláusulas contratuais padrão.
5. O prazo de retenção das conversas é de 12 meses; após esse prazo, os dados são anonimizados ou eliminados, salvo obrigação legal de guarda maior.
6. O CONTRATANTE e os titulares dos dados têm assegurados os direitos do art. 18 da LGPD, exercíveis pelo e-mail **dpo@brainram.com.br** ou pelo canal oficial.
7. Em caso de incidente de segurança envolvendo dados pessoais, a BrainRam comunicará o CONTRATANTE em prazo não superior a 48 horas da ciência do fato, com as informações exigidas pela ANPD.
8. A BrainRam não compartilha dados com terceiros fora das finalidades contratadas, exceto por determinação judicial.

Cláusula 8ª — Propriedade Intelectual

Os prompts, templates, código-fonte, interfaces e modelos da BrainRam são de sua propriedade exclusiva. O CONTRATANTE recebe licença de uso não exclusiva, pessoal e intransferível durante a vigência do contrato. É vedado copiar, redistribuir, sublicenciar ou aplicar engenharia reversa.

Cláusula 9ª — Limitação de Responsabilidade

1. A BrainRam não se responsabiliza por decisões tomadas pelo CONTRATANTE com base nas respostas do agente de IA. O CONTRATANTE é responsável pela revisão das configurações do agente.
2. A responsabilidade total da BrainRam por quaisquer perdas fica limitada ao valor correspondente a 3 (três) mensalidades do plano contratado.
3. A BrainRam não se responsabiliza por indisponibilidades causadas por terceiros (Meta/WhatsApp, Mercado Pago, provedores de nuvem ou redes).

Cláusula 10ª — Disposições Gerais

1. Eventuais alterações neste contrato serão comunicadas ao CONTRATANTE com 30 dias de antecedência; não havendo objeção, consideram-se aceitas.
2. Fica eleito o foro da Comarca de Pirassununga/SP para dirimir controvérsias, renunciando as partes a qualquer outro.
3. A adesão se perfaz eletronicamente no ato do checkout, sendo registrada com data, IP e dados de identificação do CONTRATANTE como aceite digital deste instrumento.

Pirassununga/SP, data da adesão eletrônica.

BRAINRAM
CNPJ 61.774.392/0001-30

CONTRATANTE
conforme dados de checkout

BrainRam — Contrato de Adesão STARTER v1.0 (20/04/2026)